

감사결과처분요구서

No. 2025 - 11					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(원)	
☆	2026	개선	-	-	견책(3명) 훈계(1명)
제 목 : ○○ 조성사업 수용재결 1-1차 취득세 미납 가산세 부과					

1. 업무 개요

舊)★ ◎¹⁾는 2021년부터 경기주택도시공사(이하 “공사”라 한다)가 추진하는 ○○ 조성사업(이하 “본 사업”이라 한다)의 토지 보상 및 이에 수반되는 취득세 납부 등 제반 보상 업무를 수행하였다.

해당 부서는 공사 「직제규정시행세칙」에 따라 [표 1]과 같이 업무를 분장받았으며, 특히 용지취득·보상 및 보상 관련 제세 신고·납부 업무를 담당하였다.

당시 A은 본 사업 보상 업무 중 지장물 및 간접 보상을 비롯하여 재결 관련 업무를 담당하였고, B은 토지 보상과 함께 보상 관련 취득세 신고·납부 등 제세 관리를 담당하였다. 또한 C은 당시 ○○ 보상사업소 ◇으로서 ○○, ㄴㄴ 보상 업무를 총괄하였으며, D는 ◎장으로 본 사업을 포함한 ◎ 업무를 총괄하였다.

[표 1] 부서별 업무분장표

구 분		사 무 명
★	◎	1. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ 등 사업지구 보상업무 총괄 가. (공사착공전) 용지의 관리 나. 용지의 취득·보상계획 수립 및 민원업무 총괄 다. 감정평가 의뢰, 취득·보상·수용재결 신청 및 무상취득·대체취득 등 보상 협의·지출 등 제반업무 라. 지적공부의 정리 및 용지취득관련 각종 부담금 납부 마. 기타 협약으로 정한 기타 부대업무 2. 기타 ○○지역 신규 보상업무 총괄

자료:公社 직제규정시행세칙²⁾

2. 판단 기준(관계 법령 등)

- 당초 ★ ◎에서 ○○ 조성사업 보상 업무를 수행하였으나, 2026. 1. 12.公社 조직개편에 따라 현재 ☆ ◀에서 해당 업무를 수행 중
- 시행세칙 제631호(개정 2023. 3. 17.)부터 시행세칙 제677호(개정 2025. 6. 19.) 까지 동일

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다) 제40조제1항에 따르면 사업시행자는 수용재결에 따라 수용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 토지소유자 및 관계인에게 지급하여야 하며, 같은 조 제2항은 지급이 불가능한 경우 수용하려는 토지 등의 소재지 공탁소에 보상금을 공탁할 수 있도록 규정하고 있다. 그리고 같은 법 제45조제1항은 사업시행자가 수용의 개시일에 토지 또는 물건의 소유권을 취득한다고 규정하고 있다.

「지방세법」 제7조제1항은 취득세가 부동산 등을 취득한 자에게 부과됨을 규정하고, 같은 법 제20조제1항은 취득세 과세물건을 취득한 자가 그 취득한 날부터 60일 이내에 관련 규정³⁾에 따라 산출한 세액을 신고·납부하여야 한다고 규정하고 있다. 그리고 같은 법 제21조제1항은 취득세 납세의무자가 제20조에 따른 신고 또는 납부의무를 다하지 아니한 경우 관련 규정에 따라 산출한 세액 또는 그 부족세액에 「지방세기본법」 제53조부터 제55조까지의 규정에 따른 가산세를 합산하여 징수할 수 있도록 규정하고 있다.

「지방세기본법」 제52조제1항은 이 법 또는 지방세관계법에 따른 의무를 위반한 경우 가산세를 부과할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은 법 제53조제1항은 납세의무자가 법정신고 기한까지 과세표준 신고를 하지 아니한 경우 무신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 무신고가산세로 부과하도록 규정하고 있다. 또한 같은 법 제55조제1항은 납세의무자가 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우 같은 항 각 호의 계산식⁴⁾에 따라 산출한 금액을 납부지연가산세로 부과하도록 규정하고 있다.

한편 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제2조는 회계관계직원의 범위를 규정하고, 같은 법 제4조는 회계관계직원이 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우 변상책임이 있음을 규정하고 있다.

따라서 본 사업의 수용재결 절차에 따른 보상금 지급 및 공탁으로 취득이 발생한 경우에는 취득시점을 기준으로 취득세를 법정기한 내 신고·납부하여야 하며, 이를 이행하지 아니

3) 과세표준에 「지방세법」 제11조부터 제13조까지, 제13조의2, 제13조의3, 제14조 및 제15조의 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고·납부

4) 「지방세기본법」 제55조제1항제1호 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고납부하는 지방세의 법정납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당액이 있는 경우 그 금액을 더한다) × 법정납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수 × 금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율

하여 가산세가 부과되는 경우에는 그 추가 부담액이 손해에 해당하는지 및 회계직원책임법상 회계관계직원 해당성, 고의 또는 중대한 과실, 법령 위반과* 손해 간 인과관계 등 변상책임 성립 요건을 종합하여 판단한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 본 사업은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지로 지정·고시된 이후 추진 되었으며, 당시 본 사업 보상 업무를 담당하던 舊)★ ◎는 토지보상법에 따라 토지 및 지장 물에 대한 기본조사, 보상계획 공고 및 손실보상협의를 실시하였다.

나. 舊)★ ◎는 토지보상법 제68조제1항에 따라 감정평가를 실시하여 손실보상액을 산정하고, 이를 토대로 같은 법 제16조 및 같은 법 시행령 제8조제1항에 따라 2022. 12. 13.부터 2023. 2. 28.까지 손실보상협의를 진행하였다.

다. 손실보상협의를 성립되지 아니한 대상에 대하여 舊)★ ◎는 2023. 4. 28. 토지보상법 제28조에 따라 경기도지방토지수용위원회에 1차 수용재결을 신청하였으나, 이 중 ○○시 ○○면 ○○리 000-0 외 3필지(이하 “해당 필지”라 한다)는 이지목 토지로 판단되어 별도의 1-1차 수용재결로 진행되었고, 이후 2024. 4. 18. 경기도지방토지수용위원회로부터 [그림 1] 과 같이 해당 필지에 대한 수용재결서 정본을 송달받았다.

[그림 1] 경기도지방토지수용위원회 재결서

생략

라. 舊)★ ◎는 수용재결 1-1차 결과에 따라 토지보상법 제40조에 의거 재결서상 수용개시일인 2024. 5. 23. 이전에 해당 필지에 대한 수용재결 보상금을 지급 또는 공탁하였으며, 같은 법 제45조에 따라 사업시행자인 공사는 수용개시일에 해당 필지의 소유권을 취득하였다.

마. 그러나 본 사업 용지취득·보상에 수반되는 제세 납부 관리·집행을 담당했던 舊)★ ◎는 「지방세법」 제20조제1항에 따라 수용재결 토지별로 2024. 7. 15. 또는 2024. 7. 19.까지⁵⁾ 취득세를 신고·납부하여야 함에도 이를 이행하지 아니하였으며, 법정기한을 각각 501일 및

5) 「지방세법」 제20조제1항에 따라 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날부터 60일 이내에 관련 규정에 따라 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 함. 다만, 본 건과 관련하여 관할 지자체는 수용개시일 이전 보상금 지급 및 공탁이 이루어진 점을 고려하여 법정기한을 수용개시일이 아닌 보상금 지급 및 공탁일로 산정하여 가산세를 부과함

497일 경과한 2025. 11. 28.에 이르러서야 취득세를 신고·납부하였다. 그 결과 「지방세기본법」 등 관계 규정에 따른 무신고가산세 및 납부지연가산세가 부과되어 [표 2]와 같이 공사에 가산세 합계 13,275,800원의 추가 세 부담이 발생하였다.

[표 2] 수용재결(1-1차, 토지) 취득세

연번	소재지	지번	취득면적(㎡)	과세표준액(원)	취득유형	취득세(원)	농특세(원)
	교육세(원)	원금 취득세(원)	납부기한 (지연일수)	무신고 가산세(원)	납부지연 가산세(원)	총 가산세 (원)	총 납부금액 (원)
1	○○	000-00	2,564.80	888,438,856	농지외	17,768,770	888,430
	1,776,870	20,434,070	2024-07-15 (501)	3,553,750	2,252,240	5,805,990	26,240,050
2	○○	000-00	1,336.30	504,102,683	농지외	10,082,050	504,100
	1,008,200	11,594,350	2024-07-19 (497)	2,016,410	1,267,720	3,284,130	14,878,470
3	○○	000-00	1,021.30	376,837,552	농지	5,652,560	376,830
	376,830	6,406,220	2024-07-15 (501)	1,130,510	706,090	1,836,600	8,242,810
4	○○	000-00	620.20	359,466,447	농지외	7,189,320	359,460
	718,930	8,267,710	2024-07-15 (501)	1,437,860	911,260	2,349,120	10,616,820

자료: ○○ 조성사업 수용재결 1-1차 취득세 관련 특정감사 회신, ◎-2896호(2025. 12. 18.)

4. 업무 담당자 등의 부당한 업무 처리

舊)★ ◎에서 A은 2023. 3. 1.부터 2024. 6. 30.까지 ◆로 재직하면서 본 사업 수용재결 1-1차와 관련하여 보상금 지급 및 공탁 업무 등을 수행하였고, B은 2024. 2. 5.부터 2026. 1. 11.까지 ◆ 및 ▽으로 재직하며 보상 관련 취득세를 포함한 세금 신고·납부 등 제세 업무를 담당하였다. 또한 C은 2023. 3. 17.부터 2025. 7. 13.까지 ○○ 보상사업소 ◇으로서 해당 사업지구 보상 업무를 관리·감독하였으며, D는 2023. 3. 17.부터 2024. 12. 31.까지 ◎장으로서 본 사업지구를 포함하여 복수 사업지구 보상업무 전반을 총괄·관리하였다.

가. A의 경우

위 사람은 경기도지방토지수용위원회로부터 통지된 수용재결 1-1차 재결서 접수 이후 보상금 지급 및 공탁 등 지급 업무를 수행한 자로서, 보상금 지급 및 공탁 완료는 수용개시일의 취득 발생 및 취득세 신고·납부 의무 발생과 실질적으로 연동되는 핵심 사실임을 인지할 수 있는 위치에 있었다. 실제로 본인은 보상금 지급 이후 취득세 납부가 필요하다는 점을 알고 있었다고 진술하였다.

그럼에도 위 사람은 보상금 지급 및 공탁 완료 사실을 동일 부 내 제세 담당자에게 적시에 통보·공유하지 아니하였고, 그 결과 취득세 신고·납부 업무가 법정기한 내 수행되지 못하도록 하는 원인을 제공하였다.

이는 동일 부 내에서 업무 연계가 필요한 사안임에도 최소한의 공유·연계 조치를 소홀히 한 것으로서, 그로 인해 무신고가산세 및 납부지연가산세가 부과되는 등 공사에 행정적·재정적 불이익이 발생하게 한 바, 직무상 주의의무 및 성실의무를 다하지 못한 부당한 업무처리로 판단된다.

나. B의 경우

위 사람은 본 사업 보상 관련 취득세를 포함한 세금 신고·납부 등 제세 업무를 담당한 자로서, 수용재결 절차가 진행되는 사업 특성상 취득 발생 시점 및 취득세 신고·납부 법정 기한을 관리·점검하여 제세 업무 누락을 예방할 주된 책임이 있었다.

위 사람은 보상금 지급 담당자로부터 수용재결 1-1차 보상금 지급 및 공탁 완료 사실을 전달받지 못하여 취득세 미납 사실을 뒤늦게 인지하게 되었다고 진술하나, 제세 담당자로서는 수용재결 진행 건에 대해 재결서 정본 접수·지출결의·공탁 등 내부 결재 및 서류 흐름을 확인 하거나, 보상금 지급 담당자에게 확인 요청을 하는 등 기본적 점검을 통해 취득세 신고·납부 누락을 사전에 방지할 수 있었다.

그럼에도 위 사람은 수용재결 1-1차 취득세 신고·납부를 법정기한 내 이행하지 아니하여 가산세 발생의 직접적 원인이 되었는바, 제세 담당자로서 요구되는 기본적 확인·점검 의무를 소홀히 한 것으로 직무상 주의의무 및 성실의무를 다하지 못한 부당한 업무처리로 판단된다.

다. C의 경우

위 사람은 해당 사업지구 보상 업무의 관리책임자 지위인 ○○ 보상사업소 ◇으로서, 수용재결서 정본 접수 및 보상금 지급·공탁 관련 결재 과정 등을 통해 취득 발생 및 취득세 신고·납부 필요성을 충분히 인지할 수 있었고, 실무자에게 취득세 신고·납부 이행을 지시 하거나 그 여부를 점검하는 등 관리·감독을 수행할 책임이 있었다.

그럼에도 위 사람은 수용재결 보상금 지급 및 공탁 완료 이후 취득세 신고·납부가 적기에 수행되도록 실무자에게 구체적으로 지시하거나 점검하는 조치를 하지 아니하였는바⁶⁾, 사업

6) 이와 관련하여 일부 교육적 차원의 언급이 있었다는 진술은 있으나, 본 건과 같이 특정 취득 발생 건에 대한 이행 확보 조치와는 구별됨

지구 관리책임자로서 필요한 관리·감독 의무를 소홀히 한 것으로 직무상 주의의무 및 성실 의무를 다하지 못한 부당한 업무처리로 판단된다.

라. D의 경우

위 사람은 ◎장으로서 복수의 사업지구 보상 업무를 총괄하며, 부 업무가 법령 및 내부 규정에 따라 적정하게 처리되도록 관리·감독할 책임이 있었다. 특히 수용재결 보상금 지급 및 공탁 이후 취득세 신고·납부가 기한 내 이행되도록 부 차원의 점검·관리 체계를 마련·운영 할 필요가 있음에도, 당시 취득세 신고·납부 누락을 예방하기 위한 체크리스트, 결재 확인 항목, 사후 점검 등 공통 절차를 두지 아니하고 사업지구별 관리 및 실무자 확인 중심으로 운영하였다.

다만 ▼ 직위의 업무 범위 및 복수 사업지구 총괄이라는 조직 운영 현실상, 개별 건의 상세 처리까지 직접 점검·확인하는 데 한계가 있고 사업지구별 관리책임자인 ◇이 별도로 지정되어 운영되는 점을 고려할 때, 본 건에서의 직접적 관여 정도는 실무자 및 사업지구 관리책임자에 비해 상대적으로 제한적일 수 있다.

그럼에도 부 차원의 최소한의 통제 장치를 마련·운영하지 못한 점은 총괄 관리책임자로서 관리상 과실에 해당하는바, 직무상 주의의무 및 성실의무를 다하지 못한 부당한 업무처리로 판단된다.

5. 관련자 주장 및 판단

확인서 및 관련자 문답서에 따르면, 관련자들은 본 건 취득세 미신고·지연납부에 대하여 ① 취득세 업무처리가 수용재결 단계에서는 손실보상협의 단계와 달리 법무사 등 외부 대행이 아닌 내부 제세 담당자가 직접 수행하는 구조로 인해 업무 수행상 미숙함이 있었던 점, ② 보상금 지급 및 공탁 완료 사실이 제세 담당자에게 별도로 통보·공유되지 아니하여 취득세 신고·납부의 기초 사실을 적시에 인지하지 못하였다는 점, ③ 별도의 전산 시스템 또는 체크리스트, 의무 통보 규정 등 공식적인 업무 연계 절차가 마련되어 있지 않아 관행적으로 업무가 처리되어 왔다는 점, ④ 복수 사업지구를 병행 수행하는 과정에서 인력·업무량 등 업무 환경상 제약이 있었다는 점 등을 사유로 진술하였다. 또한 일부 관련자는 수용재결 1차·2차 등 다른 건에서는 취득세를 적정하게 신고·납부한 사례가 있어 고의로 업무를 누락한 것은

아니라는 취지로 진술하였다.

위 진술 중, 본 건이 동일 부 내에서 업무가 연계되어 처리되는 구조임에도 이를 보완할 명확한 내부 절차·시스템이 충분히 마련되어 있지 않았던 점, 그리고 일부 관련자가 다른 수용재결 건에 대해서는 취득세를 적정하게 처리한 사례가 있는 점 등은 업무 환경 및 관행 측면에서 일부 참작될 여지가 있다.

그러나 이러한 사정만으로 본 건 취득세 미신고·지연납부가 정당한 사유에 해당한다고 보기는 어렵다. 수용재결 보상금 지급 및 공탁 완료 사실은 수용개시일의 취득 발생 및 취득세 신고·납부 의무 발생과 직결되는 핵심 사실로서, 동일 부 내에서 담당자가 구분되어 업무를 수행하는 구조라 하더라도 그 사실을 상호 공유·연계하고, 제세 담당자가 취득 발생 여부 및 신고·납부 이행 여부를 확인·점검하는 것은 특별한 시스템이 없더라도 통상 요구되는 기본적인 주의 조치에 해당한다. 또한 사업지구 관리책임자 및 부 총괄책임자 역시 결재·관리 과정에서 취득 및 보상금 지급 사실을 인지할 수 있었고, 실무자의 이행 여부를 지시·점검 하거나 부 공통의 점검 체계를 마련·운영함으로써 취득세 신고·납부 누락을 충분히 예방할 수 있었다고 판단된다.

결국 관련자들이 주장하는 ‘업무 미숙’, ‘전달 누락’, ‘시스템 부재’, ‘관행’, ‘업무량’ 등은 본 건의 미이행을 불가피하게 한 불가항력적 사유라기보다는, 각자의 업무 범위 내에서 요구되는 최소한의 확인·공유·점검·관리 조치를 다하지 못한 데에서 비롯된 것으로 보이며, 법령 및 규정상 부여된 직무상 주의의무와 성실의무를 면제할 근거로 보기 어렵다. 따라서 관련자들의 주장은 정당한 사유로 인정될 수 없으며, 명백히 부당한 업무처리에 해당한다.

[처분요구 양정]

위 관련자들이 본 건 업무 수행 과정에서 관련 법령 및 규정에 따른 취득세 신고·납부 절차를 적정하게 이행·관리·감독하지 아니하여 공사에 취득세 무신고가산세 및 납부지연가산세 합계 13,275,800원의 재정적 불이익을 초래한 행위는 회계직원책임법 제3조(회계관계직원의 의무), 공사 「회계규정」 제10조(회계관계직원의 책임), 「취업규정」 제6조(성실의무), 「임직원행동강령규정」 제29조(준수의무와 책임) 등을 위반한 것으로 볼 수 있다.

위 관련자 중 A, B, C의 행위는 공사 「인사규정」 제43조제1호의 법령 및 제규정 준수 사항 위반, 제2호의 직무상 의무 위반 또는 직무태만에 해당하므로, 공사 「인사규정시행세

칙」 제56조 [별표 9] 징계양정기준에 따라 「경징계(견책)」 처분함이 타당하다.

D는 복수 사업지구 총괄에 따른 직접 관여 정도가 상대적으로 제한될 수 있는 점 등을 고려하되, 부 공통의 점검 체계를 마련·운영하지 못한 관리상 과실이 인정되는바, 공사 「인사규정시행세칙」 제56조[별표 10] 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준 및 공사 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조에 따라 「훈계」 처분함이 타당하다.

6. 조치할 사항

[신분상 조치]

관련 규정 위반 등에 따른 관련자 「경징계(견책)」 및 「훈계」 처분 요구 (인사처)

- 공사 「회계규정」 제10조(회계관계직원의 책임), 「취업규정」 제6조(성실의무), 「임직원행동강령규정」 제29조(준수의무와 책임) 규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 공사 「인사규정」 제43조, 「인사규정시행세칙」 제56조에 따라 「경징계(견책)」, 공사 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조에 따라 「훈계」 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

- ♠ ♣ ○○0급 A(생년월일: 0000. 0. 00.) ‘경징계(견책)’
- ♣ ♣ ○○0급 B(생년월일: 0000. 0. 00.) ‘경징계(견책)’
- ◎ ◆ ○○0급 C(생년월일: 0000. 0. 00.) ‘경징계(견책)’
- ▣ ● ○○0급 D(생년월일: 0000. 0. 00.) ‘훈계’

[행정상 조치]

취득 발생 업무 과정에 대한 제세 이행관리 체계 개선·재발방지 대책 마련 (■)

- 본 건과 같이 취득 발생 사실(보상금 지급·공탁, 수용·이의재결, 소송 및 법원 화해권고·조정·판결에 따른 보상금 확정 등)에 따라 취득세 신고·납부 등 제세 의무가 발생함에도, 업무 연계 및 확인·점검 체계가 미흡할 경우 신고·납부 누락 및 가산세 부과 등 재정상 불이익이 반복될 우려가 있는바, 취득 발생이 가능한 절차 전반에 적용 가능한 제세 이행관리 개선방안을 마련·시행하여 동일·유사 사례가 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (개선)